REPUBLIQUE DU TCHAD

ASSEMBLEE NATIONALE — SENAT

Unité-Travail-Progrès

LOI N° 008/AN/SENAT/2025
Portant Loi de Finances pour l'exercice 2026

Vu la Constitution ;

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté en leur séance du 17 et du 26 décembre 2025, la loi dont la teneur suit :

I. AUTORISATION DE PERCEPTION DES RESSOURCES

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus, continuera à être opérée en l'an 2026 au profit de l'État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

II. DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2026, sous réserve des conventions ou accords de développement spécifiques, il est prévu un régime fiscal et douanier en faveur des développeurs (personnes morales ou physiques) des Zones économiques spéciales (ZES) dont le régime juridique de base est fixé par l'Ordonnance n°002/PCMT/2022 du 28 juillet 2022 comme suit :

I. De l'admission au régime dérogatoire

Les entreprises personnes physiques ou morales agissant en qualité de développeur dans les ZES doivent justifier :

- **Des investissements d'au moins 250 000 000 FCFA ;**
- **De l'appartenance à une des zones (A et B) classifiées par l'Ordonnance n°002/PCMT/2022 ;**
- **D'un portefeuille ou regroupement d'au moins cinq (5) entreprises ;**
- **D'au moins 60% du personnel national sauf absence des compétences requises au plan national ;**
- **D'un programme spécifique de formation technique et professionnelle du personnel.**

II. Des activités éligibles

Sont éligibles au régime dérogatoire spécifique aux investissements dans les ZES, les activités ci-après :

- **Industrie de transformation locale ;**
- **Agriculture ;**
- **Fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;**
- **Elevage ;**
- **Agropoles ;**

Article 44 : Pour compter du 1er janvier 2026, l'article 36 de la loi de finances pour 2021, tel que modifié par l'article 27 de la loi de finances pour 2024, est modifié et complété comme suit :

Au lieu de :

Article 36 (ancien) :

Position tarifaire	Produits soumis au droit d'accises	Taux droit d'accise	Taux taxe spécifique
2202	Eaux gazeuses, boissons sucrées	10%	
2203	Bières	25%	10%
2204 et 2205	Vins	25%	15%
2208	Liqueurs	25%	20%
2402	Cigares (y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou succédanés de tabac	30%	50FCFA/Paquet
2403 à l'exclusion de la position 24 03 99 20	Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" »; extraits et sauces de tabac.	30%	
3303.00.00	Parfums et eaux de toilettes	20%	
3304 et 3305	Produits cosmétiques	20%	
Chapitre 717117	Jeux de hasard/appareils servant aux jeux de hasard et de divertissement (position tarifaire : chapitre 717117)	15%	
Chapitre 717117	Bijoux, métaux précieux et pierres précieuses	20%	
8711.30.00 8711.40.00 8711.50.00 8711.90.00	Motocycles d'une cylindrée supérieure à 250cm3	12,5%	
	Emballages non récupérables		25FCFA avec plafond du produit vendu

	Polypropylène		10% Valeur sortie d'usine
8703.24	Véhicule de tourisme d'une cylindrée excédant 3000 cm3	25%	20%
87 03.33	Autres véhicules de tourisme à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi diesel) d'une cylindrée excédante 2500 cm^3	25%	20%
3917	Tubes et tuyaux et leurs accessoires en matière plastique		10%
3923	Articles de transports ou d'emballage en matière plastique		10%
3924	Vaisselles et autres articles de ménages ou d'économie domestiques en matière plastique		10%
3926	Autres ouvrages en matière plastique		10%

La base d'imposition au droit d'accises est établie comme ci-après :

- A l'importation : en ajoutant à la valeur en douane telle qu'elle est définie par le Code des douanes de la CEMAC, le montant du droit de douanes ;
- Pour l'introduction sur le territoire en provenance d'un État membre de la CEMAC par la valeur sortie usine à l'exclusion des frais d'approche ;
- Les produits des taxes spécifiques sur les cigares, vins, liqueurs, bières et emballages non récupérables sont affectés au financement de la couverture sanitaire universelle ;
- Les autres produits soumis aux taxes spécifiques dont ceux provenant de la vente des polypropylènes destinée à l'exportation sont liquidés, collectés par la Société de Raffinage de N'Djamena (SRN) et reversés au Trésor Public ;
- A chaque exportation des polypropylènes, l'acheteur ou l'exportateur doit produire aux services de douanes les justificatifs de paiement ou de la retenue par la Société de Raffinage de N'Djamena de la taxe spécifique sur les polypropylènes, les services du Ministère en charge des finances se réservant le droit de faire des contrôles et des vérifications de vraisemblance.

Les modalités de liquidation et recouvrement des droits d'accises sur les produits locaux sont identiques à celles de la TVA visées aux articles 886 à 892 du CGI.

- Les produits des centimes additionnels sur le Droit d'accises et la taxe spécifique sur les liqueurs seront répartis aux Communes et Provinces par Arrêté du Ministre en charge des Finances.

A chaque exportation des polypropylènes, l'acheteur ou l'exportateur doit produire aux services des douanes les justificatifs de paiement ou de la retenue par la Société de Raffinage de N'Djamena de la taxe spécifique sur les polypropylènes, les services du Ministère en charge des finances se réservant le droit de faire des contrôles et des vérifications de vraisemblance.

Les modalités de liquidation et recouvrement des droits d'accises sur les produits locaux sont identiques à celles de la TVA visées aux articles 886 à 892 du CGI.

Lire :

Article 36 (nouveau) :

Position tarifaire	**Produits soumis au droit d'accises**	**Taux droit d'accise**	**Taux taxe spécifique**
2202	**Eaux gazeuses et minérales, boissons sucrées**	**10%**	**50 FCFA/Bouteille ou cannette importée**
2203	Bières	25%	10%
2204 et 2205	Vins	25%	15%
2208	Liqueurs	25%	20%
2402	Cigares (y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou succédanés de tabac	30%	50FCFA/Paquet
2403 à l'exclusion de la position 24 03 99 20	**Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" »; extraits et sauces de tabac.**	**30%**	**50FCFA/Paquet**
3303.00.00	Parfums et eaux de toilettes	20%	
3304 et 3305	Produits cosmétiques	20%	
3304 et 3305	**Produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone**	**20%**	**30%**
Chapitre 717117	Jeux de hasard/appareils servant aux jeux de hasard et de divertissement (position tarifaire : chapitre 717117)	15%	

Chapitre 717117	Bijoux, métaux précieux et pierres précieuses	20%	
8711.30.00 8711.40.00 8711.50.00 8711.90.00	Motocycles d'une cylindrée supérieure à 250cm3	12,5%	
	Emballages non récupérables		25FCFA avec plafond du produit vendu
	Polypropylène		**15% Valeur sortie d'usine**
8703.24	Véhicule de tourisme d'une cylindrée excédant 3000 cm3	25%	20%
87 03.33	Autres véhicules de tourisme à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi diesel) d'une cylindrée excédante 2500 cm^3	25%	20%
3917	Tubes et tuyaux et leurs accessoires en matière plastique		10%
3923	Articles de transports ou d'emballage en matière plastique		10%
3924	Vaisselles et autres articles de ménages ou d'économie domestiques en matière plastique		10%
3926	Autres ouvrages en matière plastique		10%
29 07 22 00	**Hydroquinone et ses sels**		**30%**
08041000	**Dattes**		**30%**

La base d'imposition au droit d'accises est établie comme ci-après :

- A l'importation : en ajoutant à la valeur en douane telle qu'elle est définie par le Code des douanes de la CEMAC, le montant du droit de douanes ;
- Pour l'introduction sur le territoire en provenance d'un État membre de la CEMAC par la valeur sortie usine à l'exclusion des frais d'approche ;

- Les produits des taxes spécifiques sur les cigares, vins, liqueurs, bières et emballages non récupérables sont affectés au financement de la couverture sanitaire universelle ;
- Les autres produits soumis aux taxes spécifiques dont ceux provenant de la vente des polypropylènes destinée à l'exportation **sont liquidés par les services des douanes et reversés au Trésor Public ;**
- A chaque exportation des polypropylènes, l'acheteur ou l'exportateur doit produire aux services de douanes les justificatifs de paiement, les services du Ministère en charge des finances se réservant le droit de faire des contrôles et des vérifications de vraisemblance.

Les modalités de liquidation et recouvrement des droits d'accises sur les produits locaux sont identiques à celles de la TVA visées aux articles 886 à 892 du CGI.

- Les produits des centimes additionnels sur le Droit d'accises et la taxe spécifique sur les liqueurs seront répartis aux Communes et Provinces par Arrêté du Ministre en charge des Finances.

Les modalités de liquidation et recouvrement des droits d'accises sur les produits locaux sont identiques à celles de la TVA visées aux articles 886 à 892 du CGI.

Article 45 : I. Pour compter du 1er janvier 2026, les institutions et organismes ci-après sont tenus à l'obligation d'interconnexion automatique d'échange de données avec les plateformes numériques du ministère en charge des finances, notamment SIGFiP, e-Tax, SYDONIA, e-Enregistrement, e-Conservation, e-Notaire, ainsi que toute autre plateforme publique de gestion financière dûment habilitée

Il s'agit de :

- **BEAC ;**
- **Agence Nationale des Titres Sécurisés ;**
- **Sociétés de télécommunication et TIC ;**
- **Banques commerciales ;**
- **Sociétés de microfinances ;**
- **Sociétés de monnaie électronique agréée ;**
- **Sociétés de transfert d'argent ;**
- **Commissionnaires en douane agréés ;**
- **Sociétés de production d'eau ;**
- **Sociétés de production d'électricité ;**
- **Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;**
- **Caisse des Retraités Civils du Tchad ;**
- **Caisse de retraite des militaires ;**
- **Caisses d'Assurance Maladie ;**